Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：26/2017JBAV-JBAH 号　　ハノイ、2017 年 09 月 07 日

ベトナム社会主義共和国
首相府　御中
国会・社会問題委員会　御中
司法省　御中
労働・傷病兵・社会省　御中
保健省　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会
会長 辛島 裕
ホーチミン日本商工会
会長 門脇 恵一

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令第 5 案に対する意見書

平素は JBAV、JBAH の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

まず、本政令案の検討に際して、セミナー、意見公聴会などを通じて意見を述べる場をいただき感謝申し上げます。2017 年 8 月 18 日に司法省が開催した意見聴取会では、政令第 5 案についての説明および意見交換が行われましたが、残念ながら外国人労働者、雇用主の要望とは大きくかけ離れた政令案が提示され、JBAV/JBAH としても憂慮しております。

本来、社会保障保険制度の目的は労働者の保険未加入の状態を防ぎ労働者を保護することにありますが、本政令案はその趣旨から大きく逸脱し、多くの外国人労働者に本国とベトナムでの保険料二重払いを強いるものです。また、徒に雇用主の保険料負担を増やすことは、ベトナムの経済発展に貢献する外国人専門家の招致を阻害し、企業の国際競争力を弱め、投資先としてのベトナムの魅力を減退させるものであります。

社会保障保険制度の本来の目的に照らし、政令案を再度見直していただきたくお願い申し上げます。

＜要望事項＞

1. 外国人労働者が本国とベトナムで社会保険料の二重払いを強いられることを避けるため、本国で社会保険に加入している労働者について、申請に基づき対象除外とされる仕組みを取り入れていただきたい。
2. 社会保険制度の対象となる外国人労働者を「ベトナムでの労働契約の有無」「ベトナムでの賃金の支給有無」で判断すると、保険料の二重払い問題を解決できないため、「出向元からの出向命令書」「本国行政機関または出向元が発行する社会保険加入証明」「労働者本

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

人が保険適用外を希望する書面」の提出をもってベトナム社会保険の対象外としていただきたい。

3. 外国人労働者への社会保険制度の適用は二国間の社会保障協定締結後としていただきたい。もし、協定締結までの準備期間を設けて施行する場合でも、十分な準備期間（短くとも 4 年以上）を設けていただきたい。
4. 労働傷病兵社会省は外国人労働者への社会保険適用による雇用主への影響は少ないと評価しているが、近隣他国と比較すると雇用主の負担は大きく、外国企業の新規進出、投資拡大へ影響を与える政策である。雇用主負担を軽減するために、上記要望 1、2 を取り入れ保険適用対象となる外国人労働者の範囲を狭めていただきたい。

1. 外国人労働者の社会保険料二重払い防止

本政令案に関する労働傷病兵社会省から政府宛の報告書案によると、本政策の目的は「外国人労働者の権利や、ベトナム人労働者と外国人労働者の平等を保障すること」とされています。しかし、外国人労働者が本国で社会保険に加入している場合は、その権利は既に保障されており、加入を義務化すると本国とベトナムでの保険料の二重払いを強いることになり、かえって外国人労働者に不利になります。労働傷病兵社会省は「年金、遺族給付の一時金制度を設けており、保険料に比べて還付率が高く労働者にとって魅力的な制度である」と説明していますが、雇用主の保険料負担を含めると還付率は低く、合理的な説明ではありません。

外国人労働者の権利を保障する目的に照らすならば、本国で社会保険に加入している労働者が申請すれば、ベトナムでの社会保険から適用除外される仕組みが必要です。

2. 外国人労働者の社会保険適用対象の判断基準

政令案では、適用対象の基準を「ベトナムでの労働契約があること」としていますが、ベトナムで労働契約を締結している外国人労働者の中には、保険料二重払いの主たる対象となる「企業内異動（出向者）」の一部も含まれてしまいます。これは、「企業内異動（出向者）」であっても、当局の指導や税務上の問題から出向先である在越の企業/組織と雇用契約を結ばなくてはならないケースが多くあるからです。労働契約の有無で対象を判断し、ベトナム人労働者とのバランスをとり、保険料の算出根拠を明確化する目的であることは理解しますが、労働者の保険料二重負担を防ぐ必要があります。

具体的には、原則として労働契約の有無を対象判断基準とするが、「出向元からの出向命令書」「本国行政機関または出向元が発行する社会保険加入証明」「労働者本人が保険適用外を希望する書面」を提出することにより、保険適用対象外とする仕組みが労働者の権利保護の観点から合理的であり、実態に即しています。

3. 社会保障協定について

政令案第 23 条では、オプション 1 として長期制度（退職年金、遺族給付金）の適用発

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

効を 2020 年 1 月からとする案が示されており、約 2 年間を二国間の社会保障協定締結の準備期間としていますが、本来は社会保障協定締結後に協定の内容に応じて外国人労働者に適用される制度を見極め保険料の徴収を始めるべきです。協定締結がないままに徴収を始める方法には反対です。万一、準備期間を設け徴収を始める場合でも、協定締結までは通常 4～5 年はかかるため、最短でも 4 年以上とすべきです。

4. 社会保険適用による雇用主の負担

添付別紙の VBF HRWG の調査にもある通り、ベトナムにおける社会保険料の雇用主負担は近隣他国と比べて極めて高く、インドネシアの 1.9 倍、フィリピンの 8.5 倍、タイの 8.8 倍もあります（給与 2500USD の場合）。雇用主の負担をこれ以上増やすことは、産業の国際競争力を弱め、外国企業の新規進出、投資を減退させる恐れがあります。また、ベトナムの産業発展に貢献できる外国人専門家を本国から派遣する際の大きな阻害要因となります。

是非とも上記 1～4 の要望を政令案に取り入れていただき、雇用主が不要な保険料を負担しなくてもよい制度を実現ください。

最後に、JBAV・JBAH はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。

日系企業は、日本の経済発展を担ってきた経験から、ベトナムの経済発展にも貢献できるとの自負をもっております。また、政治・文化・経済のあらゆる面において日本と関係の深いベトナムの経済発展に貢献したいと願っています。

今後も両協会は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長

写)
財務省
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会



辛島　裕
（ホーチミン日本商工会代理署名）

Social Insurance Contribution Regional comparison

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
		maximum salary base capped at 20 times the General Minimum Wage (VND1,300,000) (20xVND1,300,000= 26,000,000VND= US$1140)	None	maximum salary base capped at P16,000 (~USD320)	maximum salary base capped at 15,000 Bath (~USD450)
% of Social Insurance contribution	Employer	17.5%	4.2% (after deduction of the 2% pension fund contribution which is NOT applicable to foreign nationals)	7.37%	5%
	Employee	8%	1% (after deduction of the pension fund contribution NOT applicable to foreign nationals)	3.63%	5%
TOTAL		**25.5%**	**5.20%**	**11%**	**10%**
Maximum contribution amount		**US$291**	**No cap**	**~ USD35**	**~ USD45**
Inclusions		**3%** : sickness and maternity leave fund **0,5%** : work accident and occupational disease fund **22%** : pension, death	**5,7%** : Old age **0,24%** : Work accident **0,3%** : Death	monthly pension, dependents' pension, retirement benefits, death benefits, permanent disability benefits, funeral benefit, sickness benefit, and maternity leave benefit	**3%**: sickness, maternity, death, invalidity, **6%:** child allowance, old-age pension, **1%:** unemployment
Additional comments		Additional compulsory Healthcare insurance	Additional compulsory Healthcare insurance	Healthcare insurance contribution is not mandatory for foreign nationals	Additional compulsory Healthcare insurance
		Pension fund contribution mandatory	Pension fund contribution of 2% is not applicable to foreign nationals	Pension fund contribution mandatory	Pension fund contribution mandatory

CASE STUDY 1: Employee with a monthly salary of USD1500

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
% of Social Insurance contribution	Employer	USD 200	USD 63	USD 23.6	USD 22.6
	Employee	USD 91	USD 15	USD 11.6	USD22.6
TOTAL		**USD 291**	**USD 78**	**~ USD35**	**~ USD45**

CASE STUDY 2: Employee with a monthly salary of USD2000

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
% of Social Insurance contribution	Employer	USD 200	USD 84	USD 23.6	USD 22.6
	Employee	USD 91	USD 20	USD 11.6	USD22.6
TOTAL		**USD 291**	**USD 104**	**~ USD35**	**~ USD45**

CASE STUDY 3: Employee with a monthly salary of USD2500

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
% of Social Insurance contribution	Employer	USD 200	USD 105	USD 23.6	USD 22.6
	Employee	USD 91	USD 25	USD 11.6	USD22.6
TOTAL		**USD 291**	**USD 130**	**~ USD35**	**~ USD45**

CASE STUDY 4: Employee with a monthly salary of USD3000

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
% of Social Insurance contribution	Employer	USD 200	USD 126	USD 23.6	USD 22.6
	Employee	USD 91	USD 30	USD 11.6	USD22.6
TOTAL		**USD 291**	**USD 156**	**~ USD35**	**~ USD45**

CASE STUDY 5: Employee with a monthly salary of USD4000

		VIETNAM (as per the draft labor code)	INDONESIA	PHILIPPINES	THAILAND
% of Social Insurance contribution	Employer	USD 200	USD 168	USD 23.6	USD 22.6
	Employee	USD 91	USD 40	USD 11.6	USD22.6
TOTAL		**USD 291**	**USD 208**	**~ USD35**	**~ USD45**

ĐẠO